

[예상][09.07-1]무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

【문제 9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국세 체납을 이유로 "압류처분"을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음 1) 甲이 제기하려는 "무효확인청구와 취소청구의 병합"이 허용되는지 여부와 관련하여, 두 청구의 관계(주위적· 예비적 병합 vs 단순 병합)에 따른 판례의 입장을 기술하라.